

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 556/2532 น.ส. เพียงพอ สมบูรณ์

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1566, มาตรา 1585

บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1566 แม้บิดามารดาของผู้เยาว์จะมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศก็ตาม เมื่อมิได้ถอนอำนาจปกครองก็จะขอให้ศาลตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1585 หาได้ไม่

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้ปกครองเด็กหญิงเตี้ย ห่วย หรือ ห่วย เตี้ย เนื่องจากบิดามารดาของผู้เยาว์อยู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่อาจปกครองผู้เยาว์ได้ศาลชั้นต้นให้ยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ร้องฎีกาว่า บิดามารดาของผู้เยาว์อยู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่สามารถใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์ได้ เมื่อผู้เยาว์อยู่ในประเทศไทย และอยู่ในความดูแลของผู้ร้องย่อมจะต้องมีผู้ปกครอง และเหตุที่จะขอให้ศาลตั้งผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1585 เมื่อผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดา หมายความว่ารวมถึงกรณีที่บิดามารดาไม่สามารถที่จะใช้อำนาจปกครองโดยตลอดด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1566 เมื่อผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา แม้บิดา

มารดาของผู้เยาว์จะมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศก็ตาม เมื่อมิได้ถูกถอนอำนาจปกครอง ผู้ร้องจะขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1585 หาได้ไม่ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-ประเสริฐ บุญศรี)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>